

如皋“3·5”“S”轮、“Y”轮对拖船组与“H”轮碰撞 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年3月5日0513^{1/2}时许，江苏省如皋市陈某祥个人所有“S”轮与江苏省如皋市张某松个人所有“Y”轮进行对拖拉网捕鱼作业时，在长江浏海沙水道#40黑浮下游约200米处的上行通航分道内，拖网缆绳被宁波市镇海实华海运有限公司所有“H”轮（本航次由舟山驶往镇江）挂住，导致“S”轮船舶沉没，船上4人全部落水，其中3人获救、1人死亡，直接经济损失约30万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由张家港海事局组织调查。张家港海事局于2015年3月5日成立事故调查组，调查组组成如下：组长车金星，组员钱文龙、毕德明、贾亚伯、黄翔、刘海强、欧阳帅帅。

事故调查人员通过询问当事船舶船员及其他相关人员，勘查事故现场等途径，共获得：

1) 事故报告书3份；2) 询问笔录26份；3) 现场勘验记录3份；4) 船舶资料3套；5) 船员资料15份；6) 张家

港船舶交通管理中心监控数据 3 份; 7) 如皋市渔政监督大队出具的相关材料 2 份, 等。

二、船舶基本情况

(一) 船舶基础数据

1. “S” 轮

据调查, 该轮为江苏省如皋市吴窑镇陈某祥所有的钢质渔船, 总长 13.56 米, 船宽 2.8 米, 船深 1 米, 总吨 8, 净吨 2, 主机功率 14.7 千瓦; 于 2014 年 12 月 31 日建造, 2015 年 2 月 3 日完成了下水前检验, 尚未办理《渔业船舶登记证书》和《渔业船舶检验证书》。

2. “Y” 轮

船名: Y	船籍港: 如皋
船舶种类: 捕捞渔船	船体材质: 钢质
总长: 15.56 米	船宽: 3.66 米
船深: 1.20 米	总吨: 13
净吨: 4	核定干舷: 0.20 米
主机功率: 31.6 千瓦	核定航区: A 级
核定乘员: 6 人	
建成日期: 1996 年 8 月 15 日	
船舶所有人/地址: 张某松/如皋市吴窑镇	

3. “H” 轮

船名: H	船籍港: 宁波
-------	---------

船舶种类：散货船	船体材质：钢质
总长：160.91 米	型宽：23.80 米
型深：13.00 米	总吨：14079
净吨：7884	空载吃水：5.565 米
满载吃水：9.500 米	航区：近海
主机种类：内燃机	主机数目：1
总功率：4400 千瓦	
空载排水量：5031.190 吨	
满载排水量：28353.200 吨	
参考载货量：22158 吨	
造船地点：浙江海丰造船有限公司	
建成日期：2010 年 12 月 10 日	
船舶所有人/地址：宁波市镇海实华海运有限公司/镇海招宝山街道中河路 101 号 151 号	
船舶经营人/地址：同上	

（二）船员情况

1. “S” 轮

根据《江苏省内河渔业船舶水上安全监督管理暂行办法》，该轮应持有丙等证书，配备驾机员 1 名。经核查，该轮本航次实际在船人员 4 人，其中驾机员 1 人、帮工 3 人，配员符合《江苏省内河渔业船舶水上安全监督管理暂行办法》要求。事发时，在船人员情况如下：

驾机员陈某祥，男，1967 年 11 月 19 日出生，持有中华人民共和国如皋渔港监督 2011 年 6 月 27 日签发的内河乙等驾长渔业船舶职务船员适任证书，有效期至 2016 年 6 月 27 日。

帮工沈某琴，女，1964 年 11 月 13 日出生，无渔船船舶职务船员适任证书。

帮工陈某飞，男，1989 年 9 月 2 日出生，无渔船船舶职务船员适任证书。

帮工高某峰，男，1971 年 2 月 28 日出生，无渔船船舶职务船员适任证书。

2. “Y” 轮

根据《江苏省内河渔业船舶水上安全监督管理暂行办法》，该轮应配备乙等正驾驶和正司机各一名。经核查，该轮本航次实际在船人员 4 人，其中正驾驶 1 人、正司机 1 人，帮工 2 人，配员符合《江苏省内河渔业船舶水上安全监督管理暂行办法》要求。事发时，在船人员情况如下：

正驾驶张某松，男，1958 年 11 月 10 日出生，持有中华人民共和国如皋渔港监督 2011 年 6 月 27 日签发的内河乙等驾长渔业船舶职务船员适任证书，有效期至 2016 年 6 月 27 日。

正司机高某梅，男，1957 年 12 月 21 日出生，持有中华人民共和国如皋渔港监督 2011 年 6 月 27 日签发的内河乙等

驾长渔业船舶职务船员适任证书，有效期至 2016 年 6 月 27 日。

帮工唐某祥，男，1952 年 12 月 14 日出生无渔船船舶职务船员适任证书。

帮工沈某才，男，1949 年 11 月 9 日出生，无渔船船舶职务船员适任证书。

3. “H” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 14 人，分别为船长、大副、二副、三副各 1 人，水手 3 人，轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各 1 人，机工 3 人。

经核查，该轮本航次实际在船人员 20 人，配员满足《船舶最低安全配员证书》和船舶救生要求。事发时，船长江某炼在休息，驾驶台值班人员为大副刘某斌、水手邵某、实习生戴某成。相关人员情况如下：

船长江某炼，男，1972 年 8 月 5 日出生，持有中华人民共和国宁波海事局 2012 年 3 月 9 日签发的 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日；并持有由中华人民共和国江苏海事局 2012 年 10 月 28 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，航线上海到南京，有效期至 2016 年 11 月 5 日。

大副刘某斌，男，1984 年 10 月 20 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2013 年 7 月 30 日签发的 3000 总吨及

以上船舶的大副适任证书，有效期至 2018 年 7 月 30 日；并持有由中华人民共和国江苏海事局 2014 年 6 月 24 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，航线上海到南京，有效期至 2017 年 8 月 5 日。

水手邵某，男，1991 年 6 月 14 日出生，持有中华人民共和国山东海事局 2011 年 10 月 20 日签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，有效期至 2016 年 10 月 20 日。

实习生戴某成，男，1994 年 6 月 24 日出生，持有中华人民共和国济南海事局签发的船员服务簿。

（三）船舶证书情况

1. “S” 轮

经核查，该轮于 2015 年 2 月 3 日完成了下水前检验，尚未取得船舶证书。

2. “Y” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书，符合法定要求。其中：

《渔业船舶登记证书》（编号（2011）D00082 号）由中华人民共和国如皋渔港监督 2011 年 3 月 14 日签发，有效期至 2016 年 3 月 14 日。

《渔业船舶检验证书》（编号常船检（2011）N00082 号）由江苏渔船检验局如皋检验站 2011 年 3 月 13 日签发，有效期至 2016 年 3 月 12 日，并于 2014 年 3 月 12 日办理了年度

检验签证。

3. “H” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》（登记号码 070110000215）由中华人民共和国宁波海事局 2010 年 12 月 30 日签发，有效期至 2015 年 12 月 29 日。

《海上船舶检验证书簿》（编号 201231351196）由浙江省船舶检验局宁波检验处 2013 年 2 月 4 日签发。其中《海上货船适航证书》由浙江省船舶检验局宁波检验处 2015 年 1 月 23 日签发，有效期至 2015 年 12 月 9 日。

《安全管理证书》（编号 06C170002）由中华人民共和国浙江海事局 2011 年 5 月 25 日签发，并在 2014 年 7 月 9 日进行了中间审核签注，有效期至 2016 年 5 月 24 日。

（四）公司情况

1. “S” 轮

“S” 轮为个体渔船。

2. “Y” 轮

“Y” 轮为个体渔船。

3. “H” 轮

“H” 轮船舶所有人及船舶经营人均为宁波市镇海实华海运有限公司。宁波市镇海实华海运有限公司成立于 2009

年，内设总经理、指定人员、机务部、财务部、人事部、NSM 办公室，现有“实华 1”轮、“H”轮两艘散货船，主要经营国内沿海及长江中下游铁矿等普通货物运输。

2014 年 7 月，宁波市镇海实华海运有限公司通过了中华人民共和国浙江海事局审核组（审核组长：宁波海事局鲍志豪，审核员：宁波海事局黄剑明、黄岩）对公司岸基地的换证审核，于 2014 年 8 月 21 日取得了相应的《符合证明》（编号为 06C170），有效期至 2019 年 9 月 15 日。

2011 年 5 月，宁波市镇海实华海运有限公司代表船“H”轮通过了中华人民共和国江苏海事局审核组（审核组长：张家港海事局吴长琳，审核员：张家港海事局金波）的初次审核，于 2011 年 5 月 25 日取得了中华人民共和国浙江海事局签发的《安全管理证书》（编号为 06C170002），有效期至 2016 年 5 月 24 日；2014 年 7 月，通过了中华人民共和国浙江海事局审核组（审核组长：舟山海事局金一峰，审核员：舟山海事局方正平）的中间审核。

（五）当事渔船捕捞许可情况

1. “S” 轮

无

2. “Y” 轮

“Y”轮基本捕捞许可证编号：苏常渔（2011）JFG020 号，刀鲚专项（特许）捕捞许可证编号：（苏刀鲚）（2015）

第 ZX-F024，作业场所为长江如皋段。

（六）当事渔船捕捞作业方式

“S”轮与“Y”轮采用对拖拉网方式进行捕鱼作业。作业时，“S”轮为位于南侧，“Y”轮位于北侧，向下游偏南方向拉网，拖网总长约 500 米，两端缆绳长约 100 米，缆绳入水约 75 米。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象

张家港市气象局 2015 年 3 月 4 日天气预报，事发当晚多云转晴，东北风 4-5 级。

据当事船员陈述，事发时，多云，偏北风 4 级左右，能见度良好。

（二）水文

摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》3 月 4 日、5 日天生港潮汐 (32° 02' N、120° 45' E，位于事发地点下游约 18 公里) 情况如下：

日期	3 月 4 日	3 月 5 日（农历正月十五）		
潮时	2347	0338	1145	1534
潮高（cm）	077	293	079	319

结合当事船员陈述，认定事发时为落潮流。

（三）通航环境

事发水域位于长江浏海沙水道#40 黑浮附近水域，水道

整体顺直，深水航道宽约 550 米，水深约 20 米，航道左右两侧均由航标标识，深水航道外侧设置小型船舶推荐航路，推荐航路宽度约 200 米。长江#39 黑浮至#41 黑浮联线北侧上行推荐航路外为张家港危险品锚地。

事发前，上、下行船舶流较为稀疏，事发地点上下游各 5000 米范围内只有一艘大型海轮“H”轮航行；长江#40 黑浮北侧和张家港危险品锚地附近水域有多艘渔船对拖拉网捕鱼。（见图一）



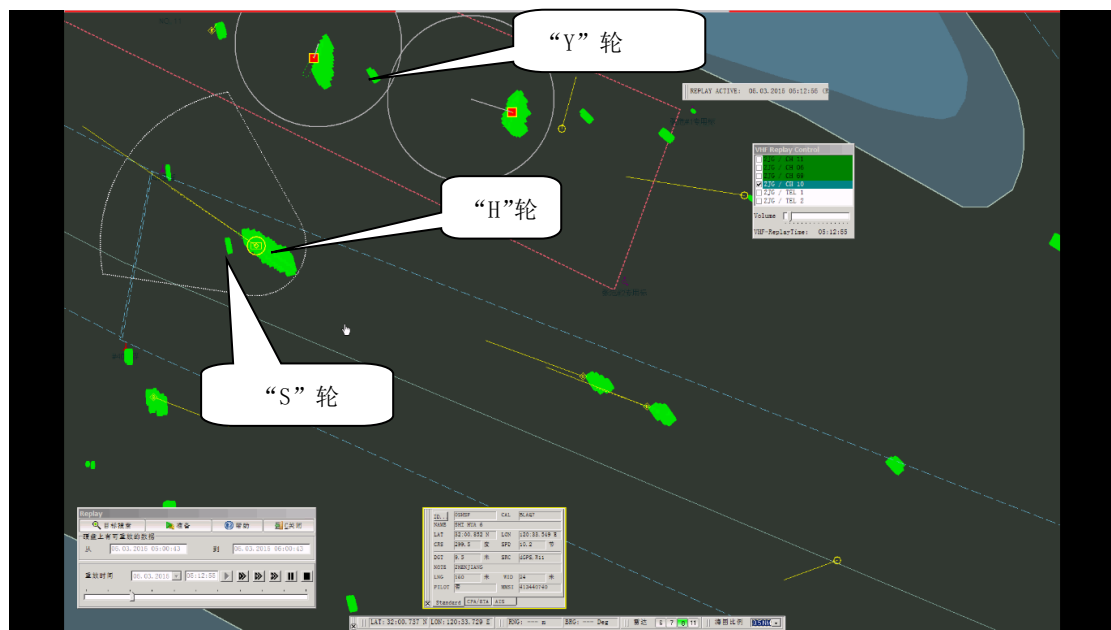
图一 0509 时雷达录像截图

四、当事船舶和事故时间、地点认定

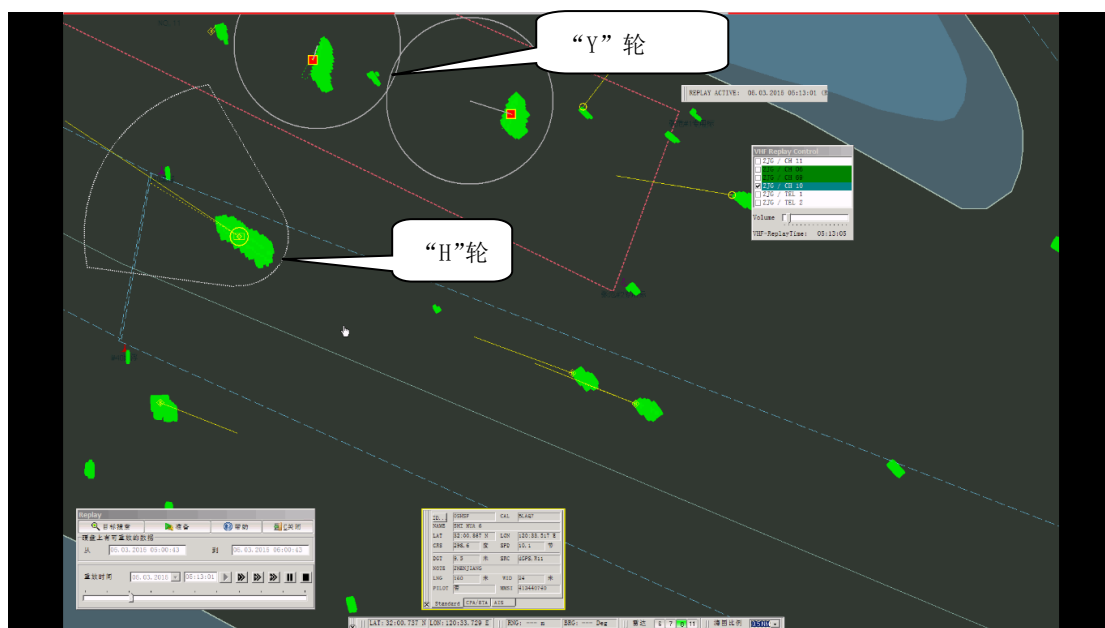
（一）张家港海事局船舶交通管理中心数据

雷达录像增益调至最大后回放显示，0512 时 56 秒，“S”轮（下行）雷达回波位于“H”轮（上行）雷达回波左前方；0513 时 01 秒，“S”轮雷达回波被“H”轮雷达回波（位于长

江#40 黑浮下游约 300 米、上行通航分道内) 遮蔽; 0513 时 31 秒, “S” 轮雷达回波(位于长江#40 黑浮下游约 250 米处) 在 “H” 轮雷达回波后方约 50 米处复现; 0513 时 49 秒, “S” 轮雷达回波随 “H” 轮雷达回波上移, 并向 “H” 轮雷达回波靠拢; 0514 时 01 秒, “S” 轮雷达回波消失; 0517 时 37 秒, “S” 轮雷达回波在长江#40 黑浮下游约 300 米、上行通航分道内复现, 复现时雷达回波已变小。(见图二至图七)



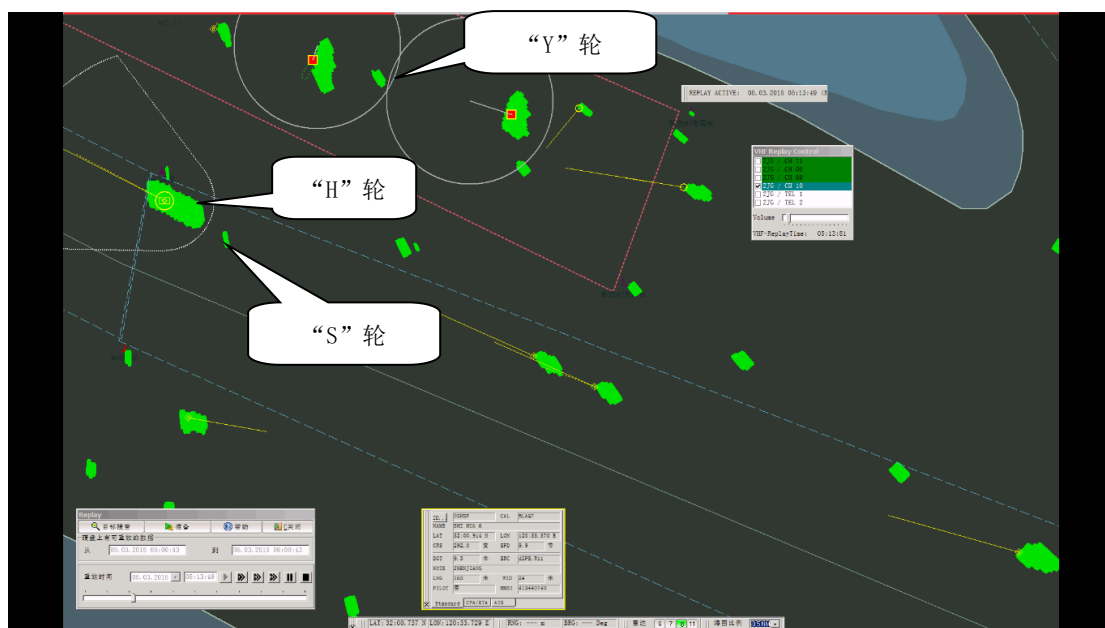
图二 0512 时 56 秒雷达录像截图



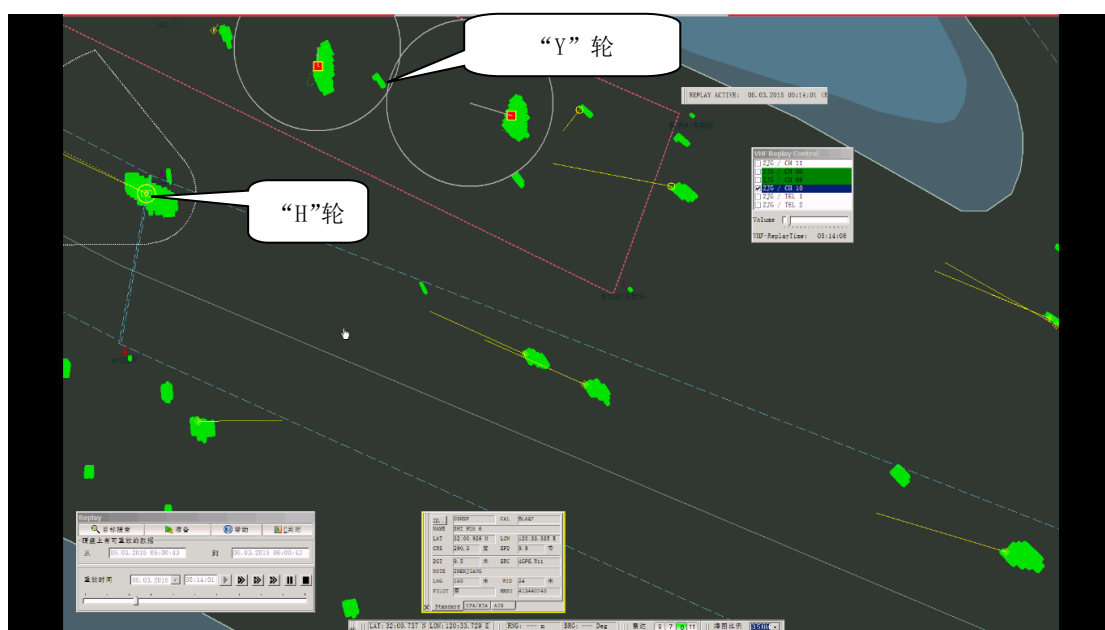
图三 0513 时 01 秒雷达录像截图



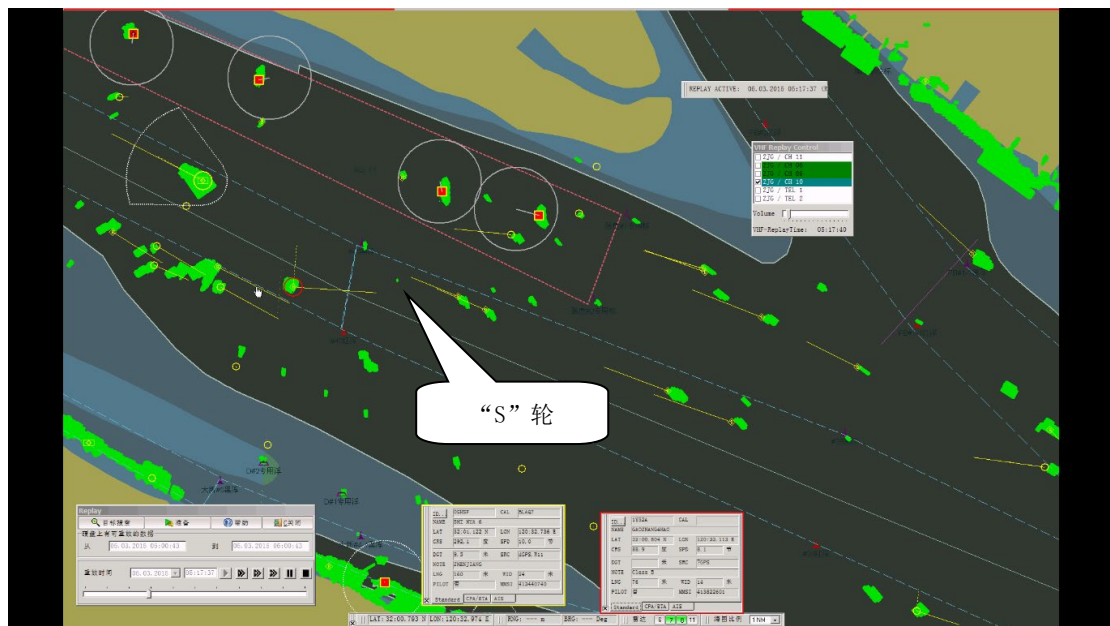
图四 0513 时 31 秒雷达录像截图



图五 0513 时 49 秒雷达录像截图



图六 0514 时 01 秒雷达录像截图



图七 0517 时 37 秒雷达录像截图

（二）当事人员陈述

1. 据“H”轮当班船员刘某斌、邵某、戴某成陈述，3月5日0513时许，“H”轮与一渔船在长江#40黑浮下游约100米、上行通航分道内交会，从渔船北侧20-30米范围内通过；在“H”轮船艏平渔船时，渔船向其驾驶台打了几下绿色激光灯。另据当班船员刘某斌陈述，“当渔船平本船船尾时，我在驾驶台左侧门处看了一眼渔船，看到了渔船绿灯、红灯、白灯，渔船在我船盲区之外（盲区约20米），估计横距约30米，渔船摇摇晃晃过去了，认为渔船没事，就回到右侧雷达，此时通过雷达未发现渔船回波，考虑到浪的影响，未想到渔船会发生倾覆事故，然后调整航向继续上行”。

2. 据“S”轮在船人员陈某祥、陈某飞、高某峰陈述，3月5日0515时许，船位在长江#40黑浮下游约100米、上行通航分道内有一海轮在其北侧20米左右位置通过。陈某飞

在发现前方相距约 100 米处的大型海轮拟从其北侧通过，立即向“H”轮驾驶台打绿色激光灯，并到船尾拿砍斧拟砍断拖网缆绳防止被大型海轮挂住，但未等砍断拖网缆绳，“S”轮便被“H”轮拖带翻沉。海轮特征为：左舷后部有救生艇，船体黑色、驾驶台白色，船艙有 2-3 个白色汉字（上）和英文（下），重载，5-6 个货舱。

3. 据“Y”轮在船人员张某松、唐某祥、沈某才陈述，“S”轮在长江#40 黑浮下游约 100 米、上行通航分道内对拖拉网捕鱼时，一大型上行海轮从“S”轮北侧通过，两船会让后刚看到“S”轮紧接着“S”轮信号灯消失判断发生沉没，随后立即驶往事发地点。“Y”轮救起三名落水人员后，正驾驶张某松拨打电话报告所在的渔业专业合作社社长陈仁兵，电话拨出时间为 2015 年 3 月 5 日 0527 时。海轮特征为：船体黑色、重载，估计 5 个货舱、后驾驶四楼左右。

（三）现场勘查

1. “S”轮：拖网缆绳为尼龙缆，一端有 5 米缠绕在船艏左舷缆桩，另一端有较为整齐的切口，缆绳总长约 85 米。

2. “H”轮：总长 160.91 米，重载上行海轮，4 个货舱，水线以上船体为黑色、尾驾驶、船尾生活处所、驾驶台为白色、五楼，左舷后部有救生艇，船艙船名（上中下英）为白色。

综上，认定：2015 年 3 月 5 日 0513^{1/2} 时许，“S”轮、“Y”

轮对拖船组与“H”轮在长江#40黑浮下游约200米、上行通航分道内发生碰撞。

五、事故经过

（一）“S”轮、“Y”轮对拖船组

2015年3月5日0455时许，“S”轮、“Y”轮并驾驶离如皋市长沙下洲头，拟驶往长江#40黑浮附近水域进行对拖拉网捕鱼，两船均配有两部VHF甚高频分别置于06、08频道。

0504时许，抵长江#40黑浮北侧约500米处（张家港危险品锚地内）。“S”轮为放网船，由北向南布设拖网，航速约3节。布设拖网时，“S”轮驾机员陈某祥、帮工高某峰在船艏放网、松缆绳，帮工沈某琴在驾驶室手扶舵杆，帮工陈某飞在驾驶室左侧控制缆绳防止缠绕螺旋桨（实际控制船舶航向）。

0509时许，位于长江#40黑浮北侧约500米处的“Y”轮正驾驶张某松发现一大型海轮（事后得知为“H”轮）在张家港危险品锚地下界浮下游100米附近的上行通航分道上行，目测“H”轮航速约8节，认为“H”轮会在“S”轮南侧通过，未与“H”轮联系，也未提醒“S”轮。此时，“S”轮放网至长江#40黑浮下游约100米、长江#39黑浮与#40黑浮联线处，未发现上行海轮“H”轮。此后，“Y”轮未再关注“H”轮。

0510 时许，“S”轮至长江#40 黑浮下游约 100 米、长江#39 黑浮与#40 黑浮联线南侧约 100 米处(上行通航分道内)，拖网布设完毕。拖网总长约 500 米，两端拖网缆绳长约 100 米、入水约 75 米，拖网及缆绳均没入水中。随后，“S”轮、“Y”轮往下游偏南方向对拖拉网捕鱼，航向约 120 度，航速约 1.5 节。对拖拉网作业时，两渔船均显示了下白上绿环照灯、左右舷灯，未在拖网伸出方向显示白光环照灯，两船之间的缆绳及渔网在水面也无任何标识；此时“S”轮驾机员陈某祥在船艏调整缆绳长度，帮工沈某琴在驾驶室手扶舵杆，帮工陈某飞在驾驶室左侧控制缆绳防止缠绕螺旋桨，帮工高某峰在船艏打扫卫生。

0512^{1/2} 时许，“S”轮船位至长江#40 黑浮下游约 250 米、长江#39 黑浮与#40 黑浮联线南侧约 150 米处（上行通航分道内），船首朝东偏南约 30 度，帮工陈某飞发现位于下游约 100 米处的大型海轮（事后得知为“H”轮）拟从本轮北侧通过，立即向“H”轮驾驶台打绿色激光灯，并到船尾拿砍斧拟砍断拖网缆绳，未与“H”轮高频联系。

0513^{1/2} 时许，在长江浏海沙水道#40 黑浮下游约 200 米、上行通航分道内，“S”轮平“H”轮船艏，横距约 30 米，拖网缆绳被“H”轮挂住。随后，“S”轮被拖至长江#40 黑浮下游约 150 米、长江#39 黑浮与#40 黑浮联线南侧约 100 米处（上行通航分道内）倾覆，船上 4 人全部落水。

事发后，“Y”轮发现“S”轮倾覆，立即解掉拖网缆绳驶向“S”轮。

0524 时许，“Y”轮救起陈某祥、高某峰、陈某飞 3 名落水人员。

1500 时许，“S”轮被打捞出水，沈某琴遗体在船上驾驶室内被发现。

（二）“H”轮

2015 年 3 月 4 日 0600 时许，“H”轮从舟山出发，装载铁矿 22130 吨，艏艉吃水为 9.25 米/9.36 米，驶往镇江。

3 月 4 日 1800 时许，抵长江口。

3 月 5 日 0340 时许，上行至长江#28 黑浮附近，驾驶台交接班，由大副刘某斌指挥操纵、操车钟，实习生戴某成操舵，水手邵某指导戴某成操舵。航行时，3 台 VHF（分别置于 06、06、10 频道）、2 台雷达（均置于 1.5 海里量程、偏心显示）、AIS 正常开启，信号灯正常显示。

0410 时许，过长江#32 黑浮，航速约 11 节，车钟前进四，报张家港船舶交通管理中心核对船位。

0504 时许，右平长江#39 黑浮，横距约 150 米，航速约 10.3 节，车钟前进四。

0511 时许，上行至长江#40 黑浮下游约 900 米的上行通航分道内，航向约 290 度，航速约 10.5 节，车钟前进四。

大副刘某斌发现本船右舷约 4 度、距离约 800 米处有一艘渔

船（事后得知为“S”轮），注意到该渔船显示的一盏环照白灯信号灯。此时，大副刘某斌未注意到渔船显示的绿色环照灯和左右舷灯。大副刘某斌通过雷达观察到该渔船有向南航行的趋势，航速约1节，认为“S”轮为单船捕鱼作业，未意识到“S”轮与其他渔船在对拖拉网捕鱼。在两船相距约550米时，立即令右舵20度避让，拟从“S”轮北侧通过。至事发时，一直未用高频与渔船联系。

0512^{1/2}时许，船位至长江#40黑浮下游约400米的上行通航分道内，航向约299度，航速约10.1节，车钟前进四。大副刘某斌见“S”轮位于本轮左舷约10度、距船艏约100米，令正舵把定航向；同时发现“S”轮向本轮打绿色激光灯，认为能与“S”轮安全通过，未回应。随后，当船艏过“S”轮后，令左舵20度恢复航向。

0513^{1/2}时许，船位至长江#40黑浮下游约100米的上行通航分道内，航向约292度，航速约9.9节，车钟前进四，船艏平“S”轮，横距约30米，船舶挂住“S”轮、“Y”轮拖网缆绳。随后，“S”轮被拖倾覆。

六、事故损失情况

（一）“S”轮、“Y”轮对拖船组

1. “S”轮沉没，渔网灭失。“Y”轮无损失。
2. 沈某琴（女，江苏如皋人，身份证号码：320622*****00X）死亡。

（二）“H” 轮

船舶无损失。

七、事故应急反应和搜救情况

2015 年 3 月 5 日 0624 时许，张家港市水上搜救中心接到险情报告后，立即启动水上搜救应急预案，向如皋市政府、江苏海事局指挥中心等有关单位和部门报告，同时，迅速调派“海巡 06811”、“海巡 06813”、“海巡 06812”、“海巡 06810”4 艘海巡艇前往事故水域应急处置，发布航行警告提醒过往船舶主动避让，协助搜寻落水人员，组织事故现场的上下行船舶交通流，协调周边海事部门协助搜救，协调“郭捞 8”工程船对翻扣船舶进行打捞。

0800 时许，“郭捞 8”抵达现场。

1500 时许，“S”轮打捞出水，沈某琴遗体在船上被发现。

八、事故原因分析

“S”轮、“Y”轮占用航道对拖拉网捕鱼阻碍其他船舶航行、疏忽了望、未按规定显示信号，以及“H”轮疏忽了望、避让措施不当是事故发生的直接原因。

（一）“S”轮、“Y”轮对拖船组

1. 占用航道对拖拉网捕鱼阻碍其他船舶航行。调查表明，“S”轮、“Y”轮船组在进行对拖拉网捕鱼作业时，“S”轮驶入深水航道放网，并由北向南进行对拖拉网捕鱼，占用了上行通航分道，阻碍了顺航道航行船舶“H”轮的航行。

2. 疏忽了望。“S”轮进入上行通航分道布设拖网及对拖拉网捕鱼时，驾机员陈某祥在船艏作业，未在驾驶室值班，也未保持正规了望，直到与“H”轮相距约 100 米时，才由帮工陈某飞发现“H”轮。“Y”轮虽然在事发前约 4 分钟就发现了“H”轮在上行通航分道内上行，但未能充分估计“H”轮可能挂住渔船拖网的危险性，未与“H”轮联系并统一会让意图，也未提醒“S”轮注意避让。

3. 未按规定显示信号。“S”轮、“Y”轮两船布设拖网及进行对拖拉网捕鱼作业时均显示了下白上绿环照灯、左右舷灯，但未在渔具伸出方向显示一盏白光环照灯以引起过往船舶注意。两船之间的缆绳及渔网在水面也无任何标识，无有效信号提醒过往船舶。

（二）“H”轮

1. 疏忽了望。事故前，该轮驾驶台由实习生戴某成负责操舵，水手邵某指导实习生戴某成操舵，大副刘某斌负责了望。事发水域的北侧为张家港危险品锚地。该轮航经事发水域在与“S”轮相距约 800 米时，发现“S”轮有向南横越航道的趋势，但未对作业渔船保持应有的戒备，未及时与对方联系并统一避让意图，盲目认为“S”轮为单船作业船舶，并错误选择在“S”轮北侧（拖网缆绳上）通过。

2. 避让措施不当。事故前，该轮发现“S”轮后，盲目采取了向右调向的避让措施，会让时该轮航速约 10 节，与

“S”轮间横距约 30 米。当该轮发现“S”轮打激光灯后，也未意识到碰撞危险，未立即采取减速、停车等措施防止事故发生，导致“S”轮被拖拽倾覆。

九、责任认定

“S”轮、“Y”轮占用航道对拖拉网捕鱼阻碍其他船舶航行，疏忽了望，未按规定显示信号，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第二十六条、第三十八条第（三）项之规定，负本起事故的主要责任。

“H”轮疏忽了望，避让措施不当，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款之规定，负本起事故的次要责任。

十、安全管理建议

（一）“S”轮、“Y”轮应落实安全生产主体责任，学习掌握《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等海事法规要求，提高安全责任意识 and 自觉性，确保航行、作业安全。

（二）如皋市渔政监督大队、如皋市农业委员会应加大渔船违法违规行为的监督力度，特别是加大对拖网捕鱼作业行为的监管力度，督促渔船船员主动学习《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等海事法规，自觉遵守船舶航行、停泊和作业规定。

（三）宁波市镇海实华海运有限公司应加强对船舶、船员安全管理，强化船员安全知识培训和安全管理体系学习，增强船员安全意识，提高船员履职能力。

2015 年 5 月 28 日